马山县汇龙大酒店门前十字路口“4•16”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2019-09-16 10:05 来源：马山县应急管理局 【字体：大 中 小】

2019年4月16日18时08分，在马山县汇龙大酒店大门前十字路口发生一起一辆大货车与一辆二轮电动车碰撞的道路交通事故，事故造成二1名儿童受伤及车辆损坏的事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施（生产安例）办法>》（自治区政府令第50号）和《南宁市人民政府关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（南府发〔2007〕79号）等有民政府批准成立了马山县汇龙大酒店门前十字路口 “4·16” 一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管局、交通运输局、总工会等部门人员组成，并邀请人民检察院派员参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的取证、检测鉴定等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2019年4月16日18时08分，韦理驶驾桂AF7152号重型自卸货车(装载水泥熟料)沿马山县白山镇银峰大道从大化县方向往南宁市武鸣区方银峰大道与金伦大道(马山县国道210线2866km+200m处)交叉路口西南侧车道右转弯进入西南右转弯车道时，与韦桂驾驶的马山15862号二轮筠倩、黄荣乐)发生碰撞，马山15862号二轮电动车倒地，桂AF7152号重型自卸货车左前轮碾压推动马山15682号电动车向前滑行，桂AF7152黄欣彤、黄筠倩，造成黄欣彤、黄筠倩当场死亡，韦桂、黄荣乐受伤及马山15682号二轮电动车损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况。

接事故报告后，马山县人民政府姚启生副县长立即组织公安交管大队、县应急管理局、县教育局、白山镇政府等相关单位负责人赶赴现故善后处理等相关工作，当日22时左右恢复交通秩序。

二、事故相关情况

（一）事故车辆的基本情况。

1、桂AF7152号牌车辆类型为重型自卸货车，车辆品牌型号：集瑞联合牌SQR3311D6T6-6使用性质：货运，车辆识别代号：LVMZ3D9C6FB资料登记发动机号：K1202F30068，车辆整备质量14945kg,核定载质量：15925kg，实载56560Kg，超载182.45%，车辆所有人：广西马山汉马山县白山镇内昂路木棉道班路口，2016年10月14日注册登记，检验有效期至2019年10月31日。该车购买商业保险，投保公司为北部湾财产号80**********806，保险终止日期至2019年10月18日。

2、马山15682号电动车，车辆品牌型号：金龟王，车架号：8000008435，车辆所有人：韦桂，住址:广西马山县白山镇大同村下旺屯*号。

（二）驾驶人的基本情况 。

1、韦理，男，34岁，身份证号码为452**********19，是桂AF7152号牌车辆类型为重型自卸货车驾驶人，户籍所在地：广西来宾市，现住址：广西南宁市马山县白山镇金伦大道汉邦水泥厂内，持有准驾类型为B2机动车驾驶证。

2、韦桂，女，37岁，身份证号为452**********09，现住址：广西马山县白山镇大同村下旺屯*号。

（三）事故现场、道路情况和事发地气象条件。

事故现场位于马山县白山镇银峰大道与金伦大道交叉路口，为不规则十字交叉路口，呈东西南北走向，东往马山县白山镇城区方向，西往武鸣区方向，北往都安县方向。场位于道路的西南侧车道及右转弯车道，西南侧车道划有中心单实线，分为同向行驶两条车行道，宽度分别道宽度为550cm，沥青路面，路面完好、干燥，视线一般，事故发生时无降雨。

(四)相关单位情况。

广西马山汉邦运输服务有限公司，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册日期为2015年3月31日，法定代表人为田波，持有《营会信用代码为91450124*******71U(1-1)，经营场所为马山县白山镇金伦大道*号，经营范围为普通货运；汽车维修、汽车配件维修；代办机变更过户、牌证遗失补领手续、代办驾驶员年度审验、转籍、驾驶证遗失补领手续;非金属矿物开采、加工、销售(国家限制、禁止经营的项渣、粉煤灰、磷石膏、脱硫石膏、矿渣等)加工、销售:水泥、水泥熟料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

（五）其它有关情况。

1、经对韦理血样进行乙醇定量检验，结论为：韦理血液中乙醇浓度为0mg/100ml。

2、 经对韦桂血样进行乙醇定量检验，结论为：韦桂血液中乙醇浓度为0mg/100ml。

3、经广东中智痕迹鉴定所对挂AF7152号重型自卸货车进行安全技术性能检验鉴定，鉴定意见为：①挂AF7152号重型自卸货车制动系效AF7152号重型自卸货车转向系效能符合技术标准。③AF7152号重型自卸货车行驶系效能不符合技术标准。④桂AF7152号重型自卸货车各用。

4、经广东中智痕迹鉴定所对马山15682号二轮电动车进行安全技术性能检验鉴定，鉴定意见为：①马山15682号二轮电动车制动系效能无电动车转向系效能符合技术标准③马山15682号二轮电动车照明信号装置无法检测。

5、经广东中智痕迹司法鉴定所通过视频文件进行计算，事故车辆挂AF7152号重型自卸货车事发时的行驶速度为18.3km/h；马山15682号17.2km/h。

三、事故造成人员伤亡情况

（一）事故造成人员伤亡情况。

1. 黄欣彤，女，7岁，广西钦州市钦南区那彭后立村委黄茅田村人，马山15682号二轮电动车上乘员，在事故中因胸腹腔脏器损伤、创伤

2. 黄筠倩，女，5岁，广西钦州市钦南区那彭后立村委黄茅田村人，马山15682号二轮电动车上乘员，在事故中因胸腹腔脏器损伤、创伤

四、事故原因和性质

（一）直接原因。

韦理未按照操作规范安全驾驶机件不符合技术标准以及超载的重型自卸货车上道路行驶是造成事故的主要原因。

（二）间接原因。

1. 广西马山汉邦运输服务有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理混乱。一是安全生产规章制度不健全，未建立安全科安全生产管理制度，未健全车辆实际经营者安全生产培训教育制度；二是日常缺少安全检查，隐患排查治理不彻底，未能检查发现并及时消安全事故隐患；三是安全生产培训教育不到位，主要负责人未经安全生产知识和管理能力考核，公司未制定年度安全生产培训教育计划。

2.韦桂驾驶二轮电动车搭载六周岁以下儿童没有使用固定座椅、超过核载人数搭戴黄欣彤、黄筠倩、黄荣乐3人。

（三）事故性质。

经调查认定，马山县汇龙大酒店大门前十字路口“4．16”一般道路交通事故为生产安全责任事故。

五、对有关单位和人员的责任认定和处理建议

（一）免予追究责任人员（4人）。

韦桂驾驶二轮电动车搭载六周岁以下儿童没有使用固定座椅，超过核载人数搭载黄欣彤、黄筠倩、黄荣乐3人，其行为违反了《广西壮例》第四十二条“自行车、电动自行车可以搭载一人:在城市道路上驾驶时只可搭载一名十二周岁以下儿童，搭载六周岁以下儿重应当使用错行为与道路交通事故的发生没有因果关系，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定错行为与道路交通事故发生没有因果关系，韦桂不负事故责任。

黄筠倩、黄欣彤、黄荣乐无交通违法过错行为，黄筠倩、黄欣彤、黄荣乐不负事故责任。

（二）建议马山县公安交警大队处理人员。

韦理未按照操作规范安全驾驶机件不符合技术标准(广东中智痕迹司法基定所司法鉴定意见书意见:AF152号重型自卸货车制动系效能不符型自货车行驶系效能不符合技术标准)超过核定载质量(00314号广西马山县木棉电子码单:桂AF7152号重型自卸货车毛重87.56吨，)的机动车共和国道路交通安全法》第二十一条人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设不全或者机全隐患的机动车，”之规定，《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按驾驶，”之规定以及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载;载物的长、宽得通活、飘散载运物，”之规定，其过错行为是造成道路交通事故发生的根本原因，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九理程序规定》第六十条之规定，韦理负事故的全部责任。建议由马山县公安局依法进行处理（2019年7月17日马山县公安局已立案侦查）。

（三）对有关责任人员的处理建议。

（1）韦寿乙，男，广西马山汉邦运输服务有限公司安全科科长兼车队队长，履行指导广西马山汉邦运输服务有限公司开展车辆生产安限超载日常安全生产检查流于形式的行为失察。建议由马山县交通运输局责令韦寿乙作出书面检查并报送县应急管理局备案。

（2） 田波，男，广西马山汉邦运输服务有限公司法定代表人，未经安全生产知识和管理能力考核，落实道路交通安全主体责任不到位任，建议由马山县交通运输局责令田波作出书面检查并报送县应急管理局备案。

（四）对有关企业的处理建议。

广西马山汉邦运输服务有限公司对事故发生负有责任，建议由马山县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范及整改措施建议

马山县汇龙大酒店大门前十字路口“4·16”一般道路交通事故暴露出事故相关企业安全生产意识淡薄、主体责任不落实及有关监管部门

（一）建议马山县人民政府办公室督促有关部门落实以下事故防范及整改措施:

1. 道路运输管理部门要进一步加强道路运输行业安全监管工作，督促辖区内货运企业切实履行安全生产主体责任。广西马山汉邦运输产主体责任，安全生产管理混乱。公司与挂靠车主未签订有安全生产管理协议，也未组织过挂靠车主参加公司组织的安全生产知识培训教育广西马山汉邦运输服务有限公司立即整改存在的安全隐患问题，认真完善安全生产管理规章制度，切实加强对挂靠车辆、实际经营者和驾驶查实际经营者、驾驶员持有道路运输证照、参加驾驶员继续教育情况，严格落实驾驶员岗前学习、考核和日常安全培训教育制度；加大对营坚决杜绝驾驶员无从业资格证驾驶营运车辆以及疲劳驾驶、超限超载等违法行为。

2. 有关部门要充分利用各种宣传载体，加强对企业、社区等进行道路交通安全宣传教育，努力提高广大人民群众道路交通安全意识。

（二）马山县各有关部门和企业也要深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，加大对违法行为的处罚力度，切实做好事故防范工作。

1. 道路运输企业要认真完善安全生产管理制度，强化落实对车辆及其驾驶人员，特别是实际经营者的安全管理主体责任。

2. 道路运输管理部门要加大检查执法力度，认真查处企业制度不完善，隐患排查治理不彻底等安全生产事故隐患。

3. 交警部门要认真履行道路交通秩序巡查管控、事故预防管理工作职责，加大路检路查工作力度，严厉打击各类道路交通违法违规行托车无牌无证、超员、酒后驾驶、不戴头盔和大货车“三超一疲劳”等严重交通违法行为。

马山县汇龙大酒店门前十字路口

“4·16”一般道路交通事故调查组

2019年9月23日